

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

**LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA**

Gli esponenti aziendali

Punto 6 del programma — gli esponenti aziendali

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

9 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 1, prof. Alberto Urbani), costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.

Indice

1	Gli esponenti aziendali	1
1.1	D1 — Dai requisiti formali all'idoneità: l'evoluzione dell'art. 26 TUB	1
1.2	D2 — Chi sono gli esponenti aziendali: il perimetro soggettivo	3
1.3	D3 — Requisiti e criteri: una distinzione che il docente pretende	4
1.4	D4 — I requisiti di onorabilità nel d.m. 169/2020	5
1.5	D5 — I requisiti di professionalità di amministratori e direttori	7
1.6	D6 — L'adeguata composizione collettiva degli organi	8
1.7	D7 — L'indipendenza di diritto dei consiglieri e dei sindaci	9
1.8	D8 — La valutazione interna: procedimento, verbale e decadenza	10
1.9	D9 — Decadenza e rimozione: due istituti da non confondere	12

1 | Gli esponenti aziendali

Il capitolo copre l'intero regime di idoneità di chi siede negli organi apicali di una banca: l'art. 26 del testo unico bancario, il regolamento ministeriale che lo attua (d.m. MEF 23 novembre 2020, n. 169), le disposizioni procedurali della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 e i raccordi con il governo societario della Circolare n. 285. Accanto all'art. 26 va tenuto presente l'art. 25, che disciplina i partecipanti al capitale e con cui il Capo IV del Titolo II forma una coppia inscindibile. Il professore entra quasi sempre dalla stessa porta: chiede che cosa significhi, oggi, che un esponente deve essere «idoneo», e da lì verifica se lo studente sa distinguere i requisiti dai criteri, cioè le cause tassative di preclusione dai parametri che aprono una valutazione discrezionale ma vincolata. Il filo logico da tenere è questo: dal 2015 l'ordinamento bancario ha abbandonato il sistema dei soli requisiti formali per abbracciare un fit and proper sostanziale, in cui l'idoneità non è una fotografia scattata al momento della nomina ma un giudizio dinamico, che si rinnova ogni volta che un fatto sopravvenuto lo impone, e che coinvolge tre livelli di controllo — l'organo di appartenenza, la Banca d'Italia, la Banca centrale europea per le banche significative. Attenzione a un dato che il materiale del corso non può contenere: il d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, di recepimento della direttiva (UE) 2024/1619, ha riscritto l'art. 26 con effetto dal 9 gennaio 2026, ma ne ha differito l'applicazione al nuovo decreto ministeriale attuativo. Saperlo dire, e saper dire perché il testo nuovo non sia ancora diritto applicabile, è esattamente ciò che separa una risposta da 24 da una risposta da 30.

1.1. D1 — Dai requisiti formali all'idoneità: l'evoluzione dell'art. 26 TUB

Domanda. Ci illustri come è cambiata, nel tempo, la disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali delle banche, e che cosa abbia comportato il passaggio dal sistema dei requisiti a quello dell'idoneità.

Risposta da dare. L'art. 26 del testo unico bancario stabilisce al comma 1 che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico». È una formula che compare solo con il d.lgs. 12 maggio 2015, n. 72, di recepimento della CRD IV, il cui art. 1, comma 13, ha sostituito articolo e rubrica. Il mutamento lessicale segna un mutamento di metodo: dalla verifica di condizioni formali si passa a un giudizio complessivo di adeguatezza della persona rispetto alla carica e rispetto a quella specifica banca.

Spiegazione. Conviene essere precisi sulle rubriche, perché è il terreno su cui si misura chi ha aperto il testo. La rubrica originaria del 1993 era «Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali»; il d.lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 la trasformò in «Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali»; il d.lgs. n. 72 del 2015 l'ha ridotta a «Esponenti aziendali». Lo stesso decreto del 2015, all'art. 1, comma 11, ha mutato anche la rubrica del **Capo IV**, che da «Requisiti di professionalità e di onorabilità» è divenuta «Partecipanti al capitale ed esponenti aziendali». E dal 9 gennaio 2026, per effetto del d.lgs. n. 208 del 2025 (art. 1, comma 1, lettera i), numero 8), la rubrica dell'art. 26 è «Esponenti aziendali e responsabili delle principali funzioni aziendali»: il perimetro soggettivo entra nel titolo della norma.

Nell'impianto originario del testo unico la materia era governata da una tecnica di **delegificazione** classica: la legge enunciava i requisiti, un decreto ministeriale li riempiva di contenuto. Il d.m. 18 marzo 1998, n. 161 richiedeva agli esponenti requisiti di **onorabilità** e di **professionalità**, questi ultimi declinati all'art. 1 come un'esperienza almeno triennale in attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso imprese, in attività professionali attinenti al settore, nell'insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche, o in funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici; per il presidente occorreva un quinquennio, e altrettanto per l'amministratore delegato e il direttore generale. Per le banche di credito cooperativo l'art. 2 abbassava le soglie, ma non in modo indifferenziato: un anno per il **solo presidente** del consiglio di amministrazione — maturato nelle attività dell'art. 1, comma 1, ovvero nell'insegnamento in materie attinenti al settore o in attività di amministrazione, direzione o controllo nel settore della cooperazione o in enti a carattere mutualistico — e un **biennio** di esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa per il direttore generale o per chi ne svolgesse funzioni equivalenti. Si trattava comunque di soglie rigide: o le si possedeva o non le si possedeva, senza spazio per il giudizio.

Il d.lgs. n. 72 del 2015, attuando l'art. 91 della direttiva 2013/36/UE, ha rovesciato l'impostazione. L'art. 26, comma 2, TUB affianca ai **requisiti** — professionalità, onorabilità, indipendenza — un insieme di **criteri** — competenza, correttezza — e impone inoltre all'esponente di «dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca». Il comma 3 demanda al Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, non solo i requisiti di onorabilità omogenei e quelli di professionalità e indipendenza «graduati secondo principi di proporzionalità», ma anche i criteri di competenza «coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche della banca», i criteri di correttezza, i limiti al cumulo degli incarichi e le cause di sospensione temporanea.

Il decreto attuativo, atteso a lungo, è arrivato solo con il d.m. 23 novembre 2020, n. 169, il cui art. 27 abroga il d.m. n. 161 del 1998 e il d.m. 30 dicembre 1998, n. 516. Nelle premesse il decreto dichiara apertamente la propria filosofia: occorre stabilire «non solo requisiti tassativi ed imprescindibili per l'assunzione delle cariche ma anche un insieme più ampio di criteri che concorrono a qualificare l'idoneità dell'esponente». Il senso ultimo della riforma è di aver spostato il baricentro dal controllo dell'accesso al controllo continuo: i requisiti vanno posseduti al momento del rilascio dell'autorizzazione, come impone l'art. 14, comma 1, lettera

e), TUB, ma devono essere mantenuti per tutta la durata dell'incarico.

1.2. D2 — Chi sono gli esponenti aziendali: il perimetro soggettivo

Domanda. A quali soggetti si applica la disciplina dell'idoneità? Ci definisca con precisione la nozione di esponente aziendale e ci dica se essa copra anche figure non componenti di un organo collegiale.

Risposta da dare. L'art. 26, comma 1, TUB individua i destinatari con una formula funzionale, non nominalistica: sono esponenti «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche». Il d.m. 169/2020 precisa questa nozione all'art. 1, comma 1, lettera h), definendo «incarico» quello ricoperto presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione, presso il collegio sindacale, e l'incarico di direttore generale comunque denominato.

Spiegazione. La definizione regolamentare è costruita per essere neutra rispetto al **modello di amministrazione e controllo** adottato dalla banca: copre il sistema tradizionale, quello dualistico e quello monistico, e per le società estere si considerano gli incarichi equivalenti in base alla legge applicabile. La locuzione «comunque denominato», riferita al direttore generale, è quella che consente di afferrare le figure di vertice della struttura interna chiamate con altri nomi, e l'art. 7, comma 4, del decreto estende gli stessi requisiti agli incarichi che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.

Il decreto distingue poi, all'art. 1, comma 1, lettera f), gli **esponenti con incarichi esecutivi**, rinviando alla nozione di componenti esecutivi della disciplina sul governo societario e aggiungendo espressamente il direttore generale. La Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione I, li identifica nei consiglieri membri del comitato esecutivo, destinatari di deleghe o che svolgono, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa; nei consiglieri con incarichi direttivi, cioè che sovrintendono ad aree determinate assicurando l'assidua presenza in azienda; e in chi riveste tali cariche in qualsiasi società del gruppo bancario. L'inciso «anche di mero fatto» è importante: la qualificazione segue la sostanza dei poteri, non l'etichetta statutaria.

Accanto agli esponenti in senso stretto vi è una seconda categoria, quella dei **responsabili delle principali funzioni aziendali**, definita dall'art. 1, comma 1, lettera q), del decreto: i responsabili della funzione antiriciclaggio, di conformità alle norme, di controllo dei rischi e di revisione interna, il dirigente preposto alla gestione finanziaria e, se diverso, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF. Costoro non sono esponenti, ma sono destinatari di una porzione soltanto della disciplina, ai sensi dell'art. 20 del decreto; il nuovo art. 26, comma 4, TUB, in vigore dal 9 gennaio 2026, li assoggetterà direttamente alla legge, ma la sua applicazione è differita all'entrata in vigore della disciplina attuativa per effetto dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 208 del 2025, sicché allo stato la fonte resta l'art. 20 del decreto del 2020.

Sul piano oggettivo, l'art. 2, comma 1, del decreto ne fissa il nucleo: banche italiane e società capogruppo di gruppi bancari; i commi successivi modulano l'applicazione agli altri intermediari. Per le capogruppo il raccordo passa oggi dall'art. 61, comma 5, TUB, che estende alle società di partecipazione finanziaria e di partecipazione finanziaria mista capogruppo le disposizioni del Titolo II, Capi III e IV.

1.3. D3 — Requisiti e criteri: una distinzione che il docente pretende

Domanda. Nel d.m. 169/2020 si parla ora di requisiti, ora di criteri. È una differenza soltanto lessicale o ha conseguenze giuridiche?

Risposta da dare. Non è affatto lessicale: è la chiave di volta dell'intero sistema. I **requisiti** — onorabilità, professionalità, indipendenza di diritto — sono condizioni tassative, il cui difetto preclude l'assunzione della carica senza alcun margine di apprezzamento. I **criteri** — correttezza, competenza, adeguata composizione collettiva, indipendenza di giudizio, disponibilità di tempo — aprono invece una valutazione, che è discrezionale nel metodo ma vincolata nei parametri che il decreto elenca.

Spiegazione. La differenza emerge nitidamente dal testo. L'art. 3, in materia di onorabilità, esordisce con «Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che», formula di preclusione assoluta. L'art. 4, in materia di correttezza, dice invece che gli esponenti «soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse» ed elenca le situazioni «prese in considerazione a questi fini». Il passaggio decisivo è l'art. 5, comma 1: «il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente», valutazione condotta «avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico».

La stessa struttura si ripete per la competenza. L'art. 10 dispone che i criteri di competenza si aggiungono ai requisiti di professionalità degli artt. 7, 8 e 9, e il comma 5 chiude con una soglia di giudizio: «il criterio di competenza non è soddisfatto quando le informazioni acquisite in ordine alla conoscenza teorica e all'esperienza pratica delineano un quadro grave, preciso e concordante sull'inidoneità dell'esponente a ricoprire l'incarico». Una soglia analoga, ma non sovrapponibile, figura all'art. 5, comma 5, per la correttezza: lì il criterio non è soddisfatto «quando una o più delle situazioni indicate nell'articolo 4 delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi indicati al comma 1», cioè con la sana e prudente gestione e con la salvaguardia della reputazione della banca e della fiducia del pubblico. Le due formule condividono la soglia probatoria — mutuata dal linguaggio della prova indiziaria, per cui non basta l'episodio isolato ma occorre una convergenza qualificata di elementi — ma non l'oggetto: nell'art. 10 la convergenza deve riguardare l'inidoneità della persona, nell'art. 5 le condotte contrarie agli obiettivi di sana e prudente gestione. Dirle identiche appiattisce correttezza e competenza, che è esattamente la confusione che la domanda dovrebbe smontare.

Dalla distinzione discende la diversa sorte del difetto, ma il perimetro del rimedio va delimitato con precisione. L'art. 26, comma 5, TUB, nella formulazione tuttora applicabile, consente agli organi di adottare le misure necessarie a colmarle soltanto «in caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 3, lettera c)», cioè ai soli criteri di **competenza** e di **adeguata composizione dell'organo**: ed è coerentemente lì che il decreto colloca gli strumenti, all'art. 10, comma 5, e all'art. 12, comma 2, con i piani di formazione, la ridefinizione di compiti, ruoli e deleghe e l'esclusione da comitati. Il criterio di correttezza, invece, non conosce misure correttive: una volta che l'organo competente abbia accertato ai sensi dell'art. 5, comma 5, il quadro grave, preciso e concordante, la conseguenza è la decadenza, e l'art. 6, comma 3, lo conferma imponendo, alla scadenza della sospensione, la sola alternativa fra decadenza e reintegro. Sul terreno dei requisiti il rimedio non esiste in radice: chi è privo dell'onorabilità o della professionalità non può restare in carica, e la decadenza è atto dovuto.

Questa architettura risponde a un'esigenza pratica: evitare sia l'automatismo cieco, che escluderebbe dal mercato persone la cui vicenda personale è remota o marginale, sia la discrezionalità pura, che aprirebbe il fianco all'arbitrio e al contenzioso. Il decreto governa la discrezionalità attraverso una griglia di parametri e un obbligo rafforzato di motivazione: l'art. 23, comma 6, impone che il verbale della riunione fornisca «puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate».

1.4. D4 — I requisiti di onorabilità nel d.m. 169/2020

Domanda. Ci esponga il contenuto dei requisiti di onorabilità degli esponenti bancari. In particolare: quali condanne rilevano, che effetto ha il patteggiamento e che ruolo gioca l'interdizione irrogata dalla vigilanza?

Risposta da dare. L'art. 3 del d.m. 169/2020 costruisce l'onorabilità in negativo, come assenza di una serie tassativa di situazioni impeditive. Il comma 1 dispone che non possono ricoprire incarichi coloro che si trovano in stato di interdizione legale o in una delle altre situazioni previste dall'art. 2382 del codice civile, coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva per determinati reati, coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 e coloro che si trovano in stato di interdizione dagli uffici direttivi o dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Spiegazione. Le condanne rilevanti sono articolate in tre fasce ordinate secondo una pertinenza decrescente del reato rispetto all'attività bancaria e finanziaria e, specularmente, secondo una soglia di pena crescente: quanto più il reato si allontana dal settore, tanto più grave deve essere stata la condanna perché rilevi. La prima fascia, prevista dal numero 1 della lettera b), riguarda la condanna «a pena detentiva» — quindi senza alcuna soglia minima — per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio e di emittenti, nonché per i delitti di

terrorismo e di criminalità organizzata richiamati negli articoli da 270-bis a 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter e 418 del codice penale e per la truffa dell'art. 640 c.p. La seconda fascia, al numero 2, riguarda la reclusione «per un tempo non inferiore a un anno» per delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio e in materia tributaria. La terza, al numero 3, la reclusione «per un tempo non inferiore a due anni» per qualunque delitto non colposo.

Fattispecie	Soglia di pena	Tipo di reato
Art. 3, co. 1, lett. b), n. 1	qualsiasi pena detentiva	reati di settore (societario, fallimentare, bancario, finanziario, antiriciclaggio...) e delitti ex artt. 270-bis ss., 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 c.p.
Art. 3, co. 1, lett. b), n. 2	reclusione non inferiore a 1 anno	delitti contro la p.a., la fede pubblica, il patrimonio, in materia tributaria
Art. 3, co. 1, lett. b), n. 3	reclusione non inferiore a 2 anni	qualunque delitto non colposo

Merita un discorso a sé la **lettera d)**, che è l'anello di congiunzione fra il sistema sanzionatorio e l'onorabilità e che quasi nessuno spiega. Non può ricoprire incarichi chi, all'atto dell'assunzione, si trova in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo «ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza». L'art. 144-ter, comma 3, TUB consente alla Banca d'Italia, con il provvedimento che applica la sanzione pecuniaria all'esponente, di applicare in via accessoria l'**interdizione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni**, dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso intermediari autorizzati ai sensi del TUB, del TUF, del codice delle assicurazioni o presso fondi pensione; l'art. 187-quater TUF prevede, sul versante degli abusi di mercato, una sanzione accessoria di analoga natura. È così che una sanzione amministrativa si converte, per il tempo della sua durata, in una preclusione automatica all'accesso alla carica.

Sul **patteggiamento** il decreto prende posizione espressa. L'art. 3, comma 2, equipara alla condanna la pena applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale. Il punto è concettualmente delicato — il patteggiamento non è un'ammissione di responsabilità — ma la scelta dell'ordinamento bancario è di guardare all'effetto e non alla natura dell'atto.

Due temperamenti chiudono l'articolo. Il comma 3 prevede che, per le fattispecie disciplinate da ordinamenti stranieri, la verifica sia condotta sulla base di una valutazione di **equivalenza sostanziale**: il giudizio non si arresta alla nomenclatura nazionale del reato. Il comma 4 fa salvi gli effetti della **riabilitazione** e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, c.p.p.: l'onorabilità non è perduta per sempre.

1.5. D5 — I requisiti di professionalità di amministratori e direttori

Domanda. Ci illustri le soglie di professionalità richieste agli esponenti con funzioni di amministrazione e direzione, distinguendo le diverse cariche.

Risposta da dare. L'art. 7 del d.m. 169/2020 gradua la professionalità in ragione della carica, secondo il principio di proporzionalità che l'art. 26, comma 3, lettera b), TUB impone al Ministro. La regola base è un'esperienza di almeno tre anni, che sale a cinque per l'amministratore delegato e il direttore generale e che, per il presidente del consiglio di amministrazione, è pari a quella richiesta ai consiglieri aumentata di due anni.

Spiegazione. Per gli **esponenti con incarichi esecutivi**, il comma 1 richiede un triennio di attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure presso società quotate o di dimensione e complessità maggiore o assimilabile a quella della banca presso cui l'incarico deve essere ricoperto — assimilabilità valutata in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta.

Per gli **esponenti con incarichi non esecutivi** il comma 2 amplia il ventaglio: essi possono soddisfare i requisiti del comma 1 oppure aver esercitato per almeno tre anni attività professionali attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, purché connotate da «adeguati livelli di complessità» e svolte in via continuativa e rilevante; oppure attività di insegnamento universitario come docente di prima o seconda fascia in materie giuridiche o economiche o comunque funzionali all'attività del settore; oppure funzioni direttive, dirigenziali o di vertice presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni attinenti al settore, a condizione che l'ente abbia dimensione e complessità comparabili con quelle della banca.

Il **presidente del consiglio di amministrazione** è qualificato dal comma 3 come «un esponente non esecutivo che ha maturato un'esperienza complessiva di almeno due anni in più rispetto ai requisiti previsti nei commi 1 o 2»: la norma ne afferma insieme la natura non esecutiva e la maggiore anzianità, coerentemente con il ruolo di garante della dialettica interna.

L'**amministratore delegato** e il **direttore generale** sono disciplinati dal comma 4, che richiede una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione, controllo o compiti direttivi «per un periodo non inferiore a cinque anni» nel settore o in società quotate o assimilabili. Analoghi requisiti valgono per gli incarichi che comportino funzioni equivalenti a quelle di direttore generale.

Carica	Esperienza minima (art. 7)	Banche di minori dimensioni costituite in forma di BCC (art. 8, comma 1)
Amministratore con incarichi esecutivi	3 anni	1 anno
Amministratore con incarichi non esecutivi	3 anni	1 anno

Carica	Esperienza minima (art. 7)	Banche di minori dimensioni costituite in forma di BCC (art. 8, comma 1)
Presidente del consiglio di amministrazione	requisiti dei commi 1 o 2 + 2 anni	3 anni
Amministratore delegato e direttore generale	5 anni	4 anni

Il comma 5 fissa infine due regole di computo essenziali: si tiene conto dell'esperienza maturata «nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico», e le esperienze maturate contestualmente in più funzioni «si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle». Non si sommano, quindi, tre anni di sindacatura e tre anni contestuali di consiglio per ottenere sei anni.

1.6. D6 — L'adeguata composizione collettiva degli organi

Domanda. L'idoneità è un giudizio individuale o riguarda anche l'organo nel suo complesso? Ci illustri la disciplina della composizione collettiva.

Risposta da dare. L'idoneità ha una dimensione necessariamente collettiva, e l'ordinamento la tratta come profilo autonomo. L'art. 26, comma 5, TUB impone alle banche di valutare, oltre all'idoneità dei singoli esponenti, l'adeguatezza complessiva dell'organo, e gli artt. 11 e 12 del d.m. 169/2020 ne definiscono criteri e procedimento. È inoltre l'unico terreno, insieme alla competenza, su cui il comma 5 nella formulazione applicabile consente misure correttive.

Spiegazione. L'art. 11, comma 1, indica le finalità della diversificazione: alimentare il confronto e la dialettica interna agli organi; favorire l'emersione di una pluralità di approcci e prospettive nell'analisi dei temi e nell'assunzione di decisioni; supportare efficacemente i processi aziendali di elaborazione delle strategie, gestione delle attività e dei rischi e controllo sull'operato dell'alta dirigenza; tener conto dei molteplici interessi che concorrono alla sana e prudente gestione. Il comma 2 elenca i profili rilevanti: diversificazione per età, genere, durata di permanenza nell'incarico e — limitatamente alle banche operanti in modo significativo in mercati internazionali — provenienza geografica; competenze collettivamente idonee; numero adeguato ad assicurare funzionalità e non pletoricità dell'organo.

L'art. 12 descrive il procedimento in tre passaggi. Il comma 1 impone che ciascun organo identifichi **preventivamente** la propria composizione quali-quantitativa ottimale per realizzare gli obiettivi dell'art. 11 e verifichi successivamente la rispondenza fra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Il comma 2 stabilisce che, in caso di carenze, l'organo competente adotti le misure necessarie a colmarle, «tra le quali: a) modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11; b) definire e attuare idonei piani di formazione». Il comma 3 prevede che, se tali misure non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione, l'organo «formula all'assemblea (o ad altro organo cui competono le nomine degli esponenti) raccomandazioni per superare le carenze identificate».

Il raccordo con la Circolare n. 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, Sezione IV, è essenziale perché è lì che la disciplina prende corpo quantitativo. La Circolare prevede che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa consigli con più di quindici componenti — o più di diciannove nel modello monistico, o con più di ventidue componenti complessivi fra consiglio di sorveglianza e di gestione nel dualistico — rappresentino casi eccezionali da valutare e motivare analiticamente. Impone che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al **33 per cento** dei componenti degli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo. Richiede che nell'organo con funzione di supervisione strategica almeno un quarto dei componenti possieda i requisiti di indipendenza. E prescrive che i risultati delle analisi svolte sulla composizione ottimale, e gli eventuali pareri del comitato nomine, siano trasmessi alla Banca centrale europea o alla Banca d'Italia.

Chi presenta le liste è a sua volta destinatario della disciplina: la Sezione IV chiede ai soci di tener conto delle valutazioni sulla composizione ottimale degli organi e di presentare candidature coerenti con queste, motivando eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal consiglio. È il punto in cui la composizione collettiva cessa di essere un esercizio interno e diventa un vincolo per il mercato del controllo societario.

1.7. D7 — L'indipendenza di diritto dei consiglieri e dei sindaci

Domanda. Quando un consigliere di amministrazione può dirsi indipendente ai sensi del d.m. 169/2020? E che cosa accade se perde tale qualità?

Risposta da dare. L'art. 13 del d.m. 169/2020 definisce l'indipendenza in negativo e per fattispecie tipizzate: «si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni». Due premesse sono decisive: l'indipendenza è qualità riservata ai soli consiglieri non esecutivi, e il requisito opera «quando è richiesta ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza».

Spiegazione. Le situazioni ostative sono nove e disegnano tre cerchi concentrici. Il primo è quello dei **legami familiari**: è escluso chi è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado del presidente del consiglio o degli esponenti con incarichi esecutivi della banca, dei responsabili delle principali funzioni aziendali, o di persone che si trovino nelle altre situazioni ostative.

Il secondo cerchio è quello dei **legami proprietari e gestionali**: non è indipendente chi è partecipante nella banca; chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante o società da questo controllate incarichi di presidente o di esponente esecutivo, ovvero vi abbia ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di direzione; chi ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente esecutivo nella banca; chi ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo, salvo il caso di controllo totalitario; chi ha ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici incarichi di consigliere o di

direzione presso la banca; e chi si trovi in situazione di **incrocio personale**, cioè sia esponente esecutivo in una società in cui un esponente esecutivo della banca è consigliere.

Il terzo cerchio è quello dei **rapporti d'affari e politici**: la lettera h) esclude chi intrattiene, direttamente o indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti, rapporti di lavoro autonomo o subordinato o altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca, le sue controllate o un partecipante, «tali da comprometterne l'indipendenza»; la lettera i) esclude chi ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni cariche parlamentari, governative o di governo locale, queste ultime però solo «quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza».

L'effetto del difetto è disciplinato dal comma 4 con una soluzione di notevole eleganza. Il difetto dei requisiti «comporta la decadenza dall'incarico di consigliere indipendente»: ma, se dopo la decadenza il numero residuo di consiglieri indipendenti è ancora sufficiente ad assicurare il rispetto dei minimi previsti dalla disciplina di governo societario, il consigliere in difetto, salvo diversa previsione statutaria, «mantiene l'incarico di consigliere non indipendente». Si perde cioè la qualifica, non la carica. Il comma 2 consente inoltre alle banche di credito cooperativo che si dotano dello schema statutario tipo approvato dalla capogruppo cui sono affiliate, e accertato dalla Banca d'Italia, di applicare in luogo dei requisiti dell'art. 13 quelli di indipendenza previsti dallo statuto stesso; il comma 3 estende la disciplina, per gli incarichi in enti non societari, a chi svolga funzioni equivalenti.

Per i sindaci, l'art. 14 richiama le situazioni dell'art. 13, comma 1, lettere b), g) e h), aggiunge i legami familiari con i responsabili delle funzioni aziendali e con chi si trovi in quelle situazioni, ed esclude chi abbia ricoperto negli ultimi **cinque** anni — non due — incarichi di consigliere di amministrazione, di gestione o di direzione presso un partecipante, la banca o società da questa controllate. È fatta salva la possibilità di svolgere l'incarico di sindaco o consigliere di sorveglianza contemporaneamente in più società dello stesso gruppo bancario. La ripartizione fra i due articoli nei modelli alternativi è quella già vista: art. 14 per i tre componenti del consiglio di sorveglianza dell'art. 21, comma 1, e per i componenti del comitato per il controllo sulla gestione; art. 13 per i consiglieri qualificati come indipendenti ai sensi degli artt. 21, comma 3, e 22, comma 1.

1.8. D8 — La valutazione interna: procedimento, verbale e decadenza

Domanda. Chi valuta l'idoneità dell'esponente all'interno della banca, con quali tempi e con quali esiti?

Risposta da dare. La valutazione compete in primo luogo alla banca stessa. Nel testo dell'art. 26, comma 5, TUB tuttora applicabile, «gli organi di amministrazione e controllo delle banche valutano l'idoneità dei propri componenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione», e per i soggetti

che non sono componenti di un organo la valutazione e la pronuncia della decadenza sono effettuate dall'organo che li ha nominati. L'art. 1, comma 1, lettera o), del d.m. 169/2020 chiama questo soggetto «organo competente» e ne precisa l'individuazione.

Spiegazione. Conviene fermarsi un istante sulla nozione di organo competente, perché è quella che risolve i casi pratici: è «l'organo del quale l'esponente è componente»; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, «l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio»; e nelle banche che adottano il sistema monistico, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso. Va aggiunto, a beneficio di chi voglia mostrare di conoscere la riforma, che il comma 5 riscritto dal d.lgs. n. 208 del 2025 — non ancora applicabile ex art. 4, comma 5, dello stesso decreto — estende la valutazione ai responsabili delle principali funzioni aziendali e formula la regola in modo più analitico, stabilendo che essa «è condotta dall'organo di appartenenza di ciascun esponente e, per i soggetti che non sono componenti di un organo, dall'organo che li ha nominati».

L'art. 23 del decreto disciplina il procedimento. Il comma 1 individua le occasioni: la nomina e, successivamente, il verificarsi di **eventi sopravvenuti** che incidano sulla situazione dell'esponente, sul ruolo ricoperto o sulla composizione collettiva dell'organo. Il comma 2 distingue il momento: la valutazione è condotta di norma prima che l'esponente assuma l'incarico quando la nomina non spetta all'assemblea; negli altri casi dopo, in tempo utile per rispettare il termine di trenta giorni. Il comma 3 esonera dalla ripetizione della verifica in occasione dei rinnovi successivi alla prima nomina, salvo eventi sopravvenuti, e assimila al rinnovo la nomina assembleare dell'amministratore cooptato ai sensi dell'art. 2386 c.c.

I commi 4 e 5 impongono all'esponente di fornire tutte le informazioni necessarie — salvo il segreto investigativo ex art. 329 c.p.p. — e di trasmetterle con modalità e tempi idonei a consentire le verifiche, anche in considerazione dell'eventuale coinvolgimento degli organi della capogruppo.

Il comma 6 è il cuore dell'onere motivazionale: «il verbale della riunione fornisce puntuale e analitico riscontro delle valutazioni effettuate nonché delle motivazioni in base alle quali ritiene idoneo l'esponente», e, se sono stati riscontrati difetti colmabili, indica quali misure sono state adottate e perché sono sufficienti. Il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 insiste sul punto, chiedendo particolare attenzione nel riportare a verbale il percorso di analisi e le considerazioni svolte sulle valutazioni connotate da margini di discrezionalità.

Il comma 7 fissa l'esito negativo: «entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto, l'organo competente pronuncia la decadenza dell'esponente, con l'astensione dell'esponente interessato», quando accerta il difetto di idoneità non colmabile o non colmato. L'obbligo di astensione non è un dettaglio: l'art. 53, comma 4, secondo periodo, TUB impone a soci e amministratori di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, e la sua violazione è sanzionata dall'art. 144-sexies TUB.

Due cautele procedurali chiudono l'articolo. Il comma 8 prevede che per la decadenza di **consiglieri indipendenti o di esponenti eletti dalle minoranze** l'organo competente acquisisca

il motivato parere del comitato nomine — o, se non presente, degli altri consiglieri indipendenti — nonché dell'organo di controllo se diverso; la decadenza è pronunciata a maggioranza dei componenti, o con la maggioranza più elevata eventualmente prevista dallo statuto; e l'organo informa l'assemblea alla prima occasione utile sulle motivazioni. È un presidio contro l'uso della decadenza come strumento per espellere le minoranze. Il comma 9 precisa infine che per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale la decadenza comporta la rimozione dall'ufficio, senza pregiudizio per la disciplina applicabile al rapporto di lavoro.

1.9. D9 — Decadenza e rimozione: due istituti da non confondere

Domanda. Oltre alla decadenza, l'ordinamento conosce il potere di rimozione degli esponenti. Ci illustri le diverse ipotesi e il rapporto fra di esse.

Risposta da dare. Decadenza e rimozione rispondono a logiche diverse. La **decadenza** ex art. 26, commi 5 e 6, TUB presuppone l'accertamento di un difetto di idoneità o la violazione dei limiti al cumulo: è atto vincolato, conseguenza dell'inidoneità della persona. La **rimozione** ex art. 53-bis, comma 1, lettera e), TUB è invece un potere di intervento della vigilanza, esercitabile «qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione della banca»: guarda all'effetto sulla banca, non alla qualità dell'esponente.

Spiegazione. L'art. 53-bis, comma 1, lettera e), precisa espressamente il rapporto fra i due istituti: «la rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 26, salvo che sussista urgenza di provvedere». Vi è dunque una regola di **sussidiarietà**, temperata dall'urgenza: se il difetto è di idoneità, la via maestra è la decadenza; la rimozione interviene quando la permanenza in carica nuoce alla sana e prudente gestione pur in assenza di un difetto tipizzato, o quando non c'è tempo per la procedura ordinaria.

Accanto alla rimozione individuale esiste la **rimozione collettiva** dell'art. 69-vicies-semel TUB, collocata nella disciplina dell'intervento precoce. Al ricorrere dei presupposti indicati all'art. 69-octiesdecies, comma 1, lettera b), la Banca d'Italia «può disporre la rimozione e ordinare il rinnovo di tutti i componenti degli organi con funzione di amministrazione e di controllo» delle banche, delle capogruppo italiane e delle società indicate agli artt. 69.1 e 69.2. Il provvedimento fissa la data di decorrenza degli effetti e la Banca d'Italia convoca l'assemblea con all'ordine del giorno il rinnovo degli organi; il comma 3 consente di ordinare anche la rimozione di uno o più componenti dell'**alta dirigenza**; il comma 4 stabilisce che la Banca d'Italia approva la nomina dei nuovi organi o della nuova alta dirigenza. Resta salva la possibilità di disporre in ogni momento l'amministrazione straordinaria ai sensi degli artt. 70 e 98. E il comma 6 ribadisce la gradualità: «resta fermo il potere di rimuovere singoli esponenti aziendali ai sensi dell'articolo 53-bis, comma 1, lettera e), e dell'articolo 67-ter, comma 1, lettera e), se sufficiente per porre rimedio alla situazione».

Il quadro si completa con il livello europeo. L'art. 16, paragrafo 2, lettera m), del regolamento (UE) n. 1024/2013 attribuisce alla Banca centrale europea il potere di «rimuovere in qualsiasi

momento membri dell'organo di amministrazione degli enti creditizi che non soddisfano i requisiti previsti dagli atti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma». Si tratta di un potere autonomo, esercitabile nei confronti degli enti sottoposti alla vigilanza diretta della BCE.

Un'ultima notazione di raccordo, che è anche la ragione per cui i due istituti non vanno confusi neppure sul piano degli effetti: l'art. 4, comma 2, lettera e), del d.m. 169/2020 include fra le situazioni rilevanti ai fini della correttezza proprio i provvedimenti di rimozione disposti ai sensi dell'art. 53-bis, comma 1, lettera e), e delle norme corrispondenti. La rimozione, cioè, non esaurisce i suoi effetti nell'espulsione dalla carica: si riflette sul giudizio di idoneità dell'interessato per gli incarichi futuri.